

0016769-17.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Aluísio Moreira Bueno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... em indenizar a vítima de lamentável roubo em via pública, seguindo de transferência bancária ocorrida minutos após o crime.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado em relação às hipóteses de fortuito interno:

"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3489-4411, São Paulo-SP - E-mail: santana2jec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

0016769-17.2022.8.26.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Ricardo Borges Clava

Requerido:

Banco Bradesco S/A

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a): Aluísio Moreira Bueno

I- VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/95.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

A demanda é improcedente.

Inicialmente, cumpre observar que a lide gira em torno da responsabilidade ou não do banco em indenizar a vítima de lamentável roubo em via pública, seguindo de transferência bancária ocorrida minutos após o crime.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado em relação às hipóteses de fortuito interno:

"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desse modo, faz-se necessário analisar se as transações bancárias ocorridas nesta circunstância, com uso presencial de cartão e senha, são hipóteses de fortuito

interno ou fortuito externo.

Sobre esse tema, este e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem posição firme no sentido de que se trata de fortuito externo:

"(...) Sequestro relâmpago. Roubo de cartões de crédito. Recorrido coagido a fornecer a senha pessoal dos cartões aos meliantes. Compra realizada na loja-recorrente. Impossibilidade de responsabilização da recorrente. Culpa exclusiva de terceiro. Hipótese de excludente da responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (...)" [TJSP, Apel. 1001905-94.2013.8.26.0704, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, DJ 11.05.2016];

"(...) Sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago de vítima correntista, que se iniciou na via pública, fora das dependências do estabelecimento bancário. Vítima, que foi obrigada a fornecer cartões e senhas aos sequestradores. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Inexistência de provas de que houve falha na prestação de serviços. Leitura da Súmula 479 do STJ (...)" [TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sérgio Shimura, DJ 27.04.2016];

"(...) Sequestro relâmpago em via pública. Empréstimo e saque de valores na boca do caixa. Falha na prestação do serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inocorrência no caso concreto (...)" [TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, DJ 07.04.2016].

No mesmo sentido já sedimentou o e. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017 - grifou-se).

Ademais, não há prova de que a transação bancária impugnada estava fora o perfil de gasto da parte autora. Logo, também por este motivo não há razão da responsabilizar a ré. Neste sentido o e. TJSP:

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS, REALIZADAS APÓS FURTO DO CARTÃO BANCÁRIO DA TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS QUE CEDE FRENTE À OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. FRAGILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO AUTOR. OPERAÇÕES IMPUGNADAS QUE SE REALIZARAM DENTRO DO PERFIL E DOS LIMITES DO TITULAR - ILÍCITO PENAL PRATICADO FORA DO ESTABELECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3º, DO CDC - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. - RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR." (TJ-SP - AC: 11018744120198260100 SP 1101874-41.2019.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 14/10/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021) destaquei.

Portanto, em caso de roubo ocorrido fora do estabelecimento bancário, que é a

hipótese dos autos, o banco não tem responsabilidade pelos prejuízos ocorridos no curso do ato criminoso, porque se trata de fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

É tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: "Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante".

III- DECISÃO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Assim, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo (1% do valor atualizado da causa - observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - mais 4% do valor atualizado da condenação OU, se não houver condenação, mais 4% sobre o valor atualizado da causa - também observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - Guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código da Receita 230-6), CONFORME CONSTA DO PORTAL DO TJ/SP (<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>).

Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT - Código 110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC.

Na hipótese de eventual pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, cabe ressaltar que o art. 4º da Lei nº 1060/50 prevê a possibilidade de concessão pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade. Entretanto, o art. 5º, LXXIV da CF não exclui a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, vez que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam, razão por que a parte deve, juntamente com o eventual pedido de concessão da assistência jurídica gratuita, apresentar cópia de suas três últimas Declarações de Imposto de Renda ou de sua carteira de trabalho ou de seus três últimos holerites ou o Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF, acompanhado do extrato dos últimos três meses de toda(s) a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), o que revela todo o seu relacionamento comercial junto ao BACEN (Banco Central do Brasil), sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de concessão da assistência jurídica gratuita.

Os extratos das contas bancárias a partir da lista de relacionamentos com instituições financeiras podem ser obtidos de maneira gratuita pela própria parte por meio do sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil mediante cadastro do interessado (<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato>).

SE PLEITEADA, HOMOLOGO, DESDE JÁ, A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL e dou por transitada em julgado esta sentença.

Execução da sentença: 1- Transitada em julgado a sentença, providencie o devedor,

no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor atualizado da condenação, por meio de depósito judicial (conforme instruções que constam do PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP), nos termos do art. 523 do CPC, independente de citação ou intimação, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 52, III e IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, § 1º, do CPC, bem como, se houver condenação por litigância de má-fé, o pagamento da respectiva multa, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Guia FEDTJ (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Código "442-1 - Multas Processuais - Novo CPC"), independente de citação ou intimação, sob pena da EXPEDIÇÃO de certidão para inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, o que, se o caso, desde já DETERMINO. 2- Com o pagamento: 2.1- Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do credor. 2.2- Se o valor a ser levantado for superior a cinco mil reais (R\$ 5.000,00), deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE preenchido, disponível no endereço eletrônico:

<http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>, nos termos do comunicado conjunto nº 474/2017, disponibilizado no DJE de 20/02/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2.3- Se houver nos autos patrono constituído, atenda-se o art. 1.113, § 3º das NSCGJ: "procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação". 3- Sem o pagamento ou em caso de discordância do valor depositado: 3.1- Para o credor sem advogado: instaure-se incidente de cumprimento de sentença e, após, encaminhem-se os autos ao Contador para cálculo do débito; 3.2- Para o credor com advogado: apresente o cálculo do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, por meio de petição nos autos de incidente de cumprimento de sentença, na forma estabelecida no Comunicado CG nº 1789/2017, publicado no DJE de 02 de agosto de 2017. 4- Em caso de obrigação diversa do pagamento em dinheiro, SOMENTE se houver descumprimento, manifeste-se o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. 5- No silêncio, presume-se a satisfação da obrigação, arquivando-se o processo com a baixa definitiva no sistema, independente de nova intimação.

Os interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, poderão pedir a restituição, desde já deferida, dos documentos, apresentados ao ofício de justiça, cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade (como papéis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, presumindo-se, no silêncio, a concordância com sua inutilização e encaminhamento à reciclagem.

Informo que:

1- Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (Enunciado 13 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento" (Enunciado 74 do FOJESP - Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo);

2- A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), e, portanto, também para efeito de intimação.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA